

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3599/2530

ธนาคารแหลมทอง จำกัด
นายครุฑ บุญยสิงห์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653, มาตรา 747

การกู้ยืมเงินซึ่งมีจำนำเป็นประกันนั้น ผู้ให้กู้ไม่ถูกผูกมัดให้ต้องบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนำก่อน จึงจะมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ผู้กู้ให้รับผิดชอบตามสัญญากู้ได้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525 จำเลยได้กู้เงินโจทก์ไป 200,000 บาท ตกลงดอกเบี้ยร้อยละ 16.5 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 15 มีนาคม 2525 ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญา คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 45,747.95 บาท ขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงิน 245,747.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 16.5 ต่อปีจากต้นเงิน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญากู้เป็นนิติกรรมอำพราง ความจริงนายวัลลภ นรพัลลภ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันสัญญากู้ได้ซื้อหุ้นบริษัทศรีเกษตรภาคเหนือ จำกัด และซื้อหุ้นบริษัทศูนย์ตลาดกลางพืชผลภาคเหนือ จำกัด ที่จำเลยเป็นผู้เริ่มก่อการ และเป็นกรรมการจัดการจำนวน 5,000 หุ้น เป็นเงิน 500,000 บาท นายวัลลภจึงกู้เงินโจทก์จำนวน 200,000 บาท ไปจ่ายค่าหุ้น แต่เพื่อให้ได้เงินเร็วตัวแทนโจทก์และนายวัลลภ

ขอให้จำเลยลงนามในสัญญากู้โดยนายวัลลภเอาสมุดเงินฝากประจำ 500,000 บาท
ค้ำประกัน และนายวัลลภรับเงินไปจากโจทก์ และโอนเงิน 200,000 บาท เข้าบัญชี
ของบริษัทศรีเกษตรภาคเหนือ จำกัด ทั้งตามสัญญากู้มีข้อตกลงกันว่า เมื่อหนี้ถึง
กำหนด หากจำเลยไม่ชำระเงินต้น ให้โจทก์มีสิทธิหักหนี้เงินกู้จากเงินที่จำเลยฝากอยู่
กับโจทก์ได้ทันที และความข้อนี้ให้บังคับถึงการหักหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยจากบัญชี
เงินฝากของนายวัลลภผู้ค้ำประกันที่นำไปประกันได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และโจทก์
ได้หักหนี้จากบัญชีเงินฝากของนายวัลลภแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ โจทก์
คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่ถูกต้อง เพราะหนี้รายนี้ครบกำหนดวันที่ 15 ธันวาคม 2525
โจทก์มีสิทธิหักเงินต้น 200,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากของนาย
วัลลภผู้ค้ำประกันแล้วหากจะคิดดอกเบี้ยโจทก์ก็มีสิทธิคิดจากยอดเงินที่ค้างชำระ
เท่านั้นแต่โจทก์กลับคิดดอกเบี้ยจากยอดเงิน 200,000 บาทด้วย จำเลยจึงไม่ต้อง
เสียดอกเบี้ยตามฟ้องแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 245,747 บาท 95 สตางค์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละ 16.5 ต่อปี จากต้นเงิน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเงินให้โจทก์เสร็จ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์
จำนวน 200,000 บาท มีนายวัลลภ นรพัลลภ เป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดชอบอย่าง
ลูกหนี้ร่วมตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 1 โดยนายวัลลภได้มอบใบฝาก

ประจำจำนวนเงิน 500,000 บาทของตอนที่ฝากประจำไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 2.2 จำนำเป็นประกันไว้ด้วย จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพราะเป็นความผิดของโจทก์เองที่มีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจำนำประกันและร่วมรับผิดชอบเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 9 กับบันทึกสลักหลังใบฝากประจำเอกสารหมายเลข 2 พิจารณาแล้ว เห็นว่าตามสัญญาจำนำประกัน เอกสารหมายเลข 1 ข้อ 9 ที่ว่า ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัด ไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาในสัญญากู้เงิน ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายทอดตลาดได้เมื่อพ้นกำหนด 3 วันนับแต่วันผิดนัด โดยไม่ต้องบอกกล่าว หากไม่พอชำระหนี้ ผู้จำนำประกันยอมใช้ให้จนครบ ก็ได้ บันทึกสลักหลังการจำนำใบฝากของนายวัลลภเอกสารหมายเลข 2 ที่ว่า เมื่อครบกำหนดเวลาชำระหนี้ หากลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระอยู่เท่าไร ผู้จำนำยอมให้ธนาคารโจทก์ผู้รับจำนำหักเงินฝากที่จำนำนี้ชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยจนครบถ้วน โดยให้ถือบันทึกสลักหลังนี้เป็นการบอกกล่าวการจำนำ ก็ได้ ตามเงื่อนไขดังกล่าวทั้งสองกรณี ก็เป็นเพียงให้สิทธิโจทก์ที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนำได้เท่านั้น ตราบใดที่โจทก์ยังมิได้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนำ หนี้ตามสัญญาที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ยังคงมีอยู่โจทก์ใช้สิทธิฟ้องบังคับตามสัญญาได้โดยไม่ต้องบังคับจำนำ ดังนี้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายแพ้คดีนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ".

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ